

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7222/2540

นายยืนยง วิทยาประดิษฐ์
บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (2), มาตรา 386, มาตรา 861, มาตรา 877, มาตรา 881,
มาตรา 882, มาตรา 887
ป.วิ.พ. มาตรา 179

โจทก์ฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความแล้ว อายุความจึงสะดุดหยุดลง การที่โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโดยเรียกค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์ประกันภัยตามหลักฐานของสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 2 ปี แล้ว ไม่ทำให้คดีของโจทก์ในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้น ขาดอายุความตามป.พ.พ.มาตรา 193/14 (2)

ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาท จำเลยได้ระบุเรื่องความรับผิดชอบทรัพย์สินว่า บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ดังนั้นเมื่อเจ้าของรถยนต์บรรทุกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ถูกรถโจทก์ผู้เอาประกันภัยชนได้รับความเสียหาย และได้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากโจทก์จนได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยโจทก์ยอมชำระเงินให้แก่ผู้ชนและโจทก์ถูกบังคับคดีแล้ว ดังนี้ โจทก์ชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ การที่โจทก์จะ

ยังมีได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกมิได้เข้ามาเรียกร้อง
ต่อจำเลย ก็หาทำให้สิทธิเรียกร้องของโจทก์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปไม่ และศาลย่อมกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงินซึ่งไม่เกินกว่า
จำนวนที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้

แม้เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาทกำหนดไว้ว่าผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่
ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้นก็ตาม แต่
คดีนี้จำเลยผู้รับประกันภัยได้ปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยโดยสิ้นเชิง
มาตั้งแต่ต้นก่อนที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลย โดยจำเลยอ้างว่าได้ยกเลิกกรรมธรรม์ไป
แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวินาศภัยรถยนต์ชนกันดังนั้น การที่โจทก์ได้ตกลงชดใช้ค่า
เสียหายแก่บุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากเหตุที่โจทก์ถูกบุคคลภายนอกฟ้องจึงหา
เป็นการผิดเงื่อนไขข้อกำหนดตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไม่

แม้เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ประกันภัยฉบับพิพาทกำหนดไว้ว่าผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่
ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้นก็ตาม แต่
คดีนี้จำเลยผู้รับประกันภัยได้ปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยโดยสิ้นเชิง
มาตั้งแต่ต้นก่อนที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลย โดยจำเลยอ้างว่าได้ยกเลิกกรรมธรรม์ไป
แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวินาศภัยรถยนต์ชนกันดังนั้น การที่โจทก์ได้ตกลงชดใช้ค่า
เสียหายแก่บุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากเหตุที่โจทก์ถูกบุคคลภายนอกฟ้องจึงหา
เป็นการผิดเงื่อนไขข้อกำหนดตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไม่

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรรณรักษา)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายพิสุทธิ์ สุวบุญประภักดิ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวุฒินันท์ สุขสว่าง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ